

**CITTÀ DI SQUILLACE**

- PROVINCIA DI CATANZARO -

COPIA**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

	OGGETTO
	<i>Programma Triennale OO.PP. 2026/2028 e dell'Elenco annuale dei lavori 2026 e del Programma Triennale Forniture e Servizi 2026/2028 e del relativo Elenco annuale 2026 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 29/12/2025.</i>

N. 53 Registro delle Delibere
del 01/04/2026

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2026 del giorno 01 mese di aprile alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Zofrea Vincenzo - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, ed un programma triennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 del medesimo D.Lgs. 36/2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2025, esecutiva, con la quale sono stati adottati il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2026/2028, l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2026, predisposti dall'ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

Preso atto che, successivamente, il GSE - Direzione Efficienza Energetica con nota del 30.01.2026 prot. n. P20260076050, acclarata agli atti in data 03.02.2026 al prot. n. 3899, ha comunicato l'accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi per l'intervento identificato con il codice CT01030904, per un importo complessivo di € 763.609,80;

Ritenuto pertanto, procedere con la variazione del Piano Triennale OO.PP. - Triennio 2026/2028, e dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2026, adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 29.12.2025, mediante l'integrazione con l'opera:

- a) *“Trasformazione dell'Edificio Scolastico di via Damiano Assanti in edificio ad energia quasi zero (NZEB)”*, per un importo complessivo di € 763.609,80;

e, conseguentemente aggiornare le seguenti schede:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del programma triennale e non riproposti e non avviati;
- Scheda G: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda H: Elenco degli acquisti del programma;

Richiamato l'art. 3, comma 1, dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*;

Richiamato, inoltre, l'art. 3, comma 13, dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione”*;

Richiamato, ancora, l'art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui *“al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Viste le schede del Programma triennale 2026/2028, dell'Elenco annuale 2026 nonché del programma triennale di beni e servizi all'uopo predisposte dal Responsabile del Settore Tecnico che si allegano al presente provvedimento;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2026 nonché del programma triennale di beni e servizi 2026/2028 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2025;

Attesa la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri dei competenti uffici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi palesi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte sostanziale ed integrante della presente:

- 1) **di aggiornare** il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2026 nonché il programma triennale di beni e servizi 2026/2028 - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2025, con la seguente opera: *"Trasformazione dell'Edificio Scolastico di via Damiano Assanti in edificio ad energia quasi zero (NZEB)"*, per un importo complessivo di € 763.609,80;
- 2) **di aggiornare**, altresì, le schede tecniche allegate al Piano Triennale OO.PP. - Triennio 2026/2028 ed all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2026, adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 29.12.2025:
 - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
 - Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
 - Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
 - Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del programma triennale e non riproposti e non avviati;
 - Scheda G: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Scheda H: Elenco degli acquisti del programma;
- 3) **di pubblicare**, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., citato al precedente punto 1), la variazione del programma delle opere pubbliche per il triennio 2026/2028 e l'elenco annuale per l'anno 2026;

Successivamente, con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci